

0000306-09.2016.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ GUSTAVO PRIMON

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 727/2016 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis, 160/2016' - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS MASSURETTI DE JESUS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ GUSTAVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000306-09.2016.8.26.0551 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000306-09.2016.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 727/2016 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis, 160/2016' - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS MASSURETTI DE JESUS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ GUSTAVO PRIMON

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de CARLOS MASSURETTI DE JESUS, com qualificação completa nos autos, pela prática do(s) delito(s) previsto(s) no(s) art(s). Art. 330 c/c Art. 69 "caput" ambos do(a) CP e Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia).

A denúncia foi recebida em 24/06/2016 e desde então não houve a ocorrência de qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante das circunstâncias judiciais e legais constantes nos autos, é manifesto que, na hipótese de eventual condenação, a pena haveria de ser aplicada em quantidade próxima ao mínimo legal, carecendo o feito de fundamento concreto para que a sanção definitiva seja fixada em patamar superior a dois anos de pena privativa de liberdade. Dessa forma, o lapso prescricional a ser considerado no caso vertente é aquele previsto no art. 109, V, do Código Penal[2], ou seja, 4 anos, tempo já transcorrido desde o recebimento da denúncia apontado no relatório, motivo por que de rigor o reconhecimento da prescrição virtual no caso em testilha. Oportuno destacar que há laudo nos autos a indicar a reduzida capacidade do acusado para o entendimento do caráter ilícito do fato, impondo-se, pois, redução de eventual pena aplicada no patamar de 2/3, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP.

Em que pese a falta de previsão legal, deve-se levar em conta o princípio da utilidade do processo, a fim de viabilizar a prescrição em perspectiva, a propósito amplamente aceita na doutrina, conforme se verifica no magistério de ROGÉRIO GRECO: Dessa forma, perguntamos: Por que levar adiante a instrução do processo se, ao final, pelo que tudo indica, será declarada a extinção da punibilidade, em virtude do reconhecimento da prescrição? Aqui, segundo nosso raciocínio, o julgador deverá extinguir o processo, sem julgamento do mérito, aplicando-se o art. 267, VI do Código de Processo Civil 1973, uma vez que, naquele exato instante, pode constatar a ausência de uma das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação, vale dizer, o chamado interesse-utilidade da medida. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, 15ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, pg. 748)

Ainda nesse sentido, julgado do E. Tribunal Paulista:

(...) Nessa análise, ainda que predomine, na jurisprudência pátria, o entendimento no sentido da impossibilidade de reconhecimento da prescrição antecipada, no caso dos autos justa se mostrou a decisão recorrida (...) (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0011591-53.2008.8.26.0462; Relator (a): Francisco Menin; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Poá - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2013; Data de Registro: 09/12/2013)

Outrossim, em que pese a súmula 438 do STJ não admitir o reconhecimento da prescrição virtual, tal entendimento não possui efeito vinculante, só reconhecido pela Constituição às decisões editadas na forma dos arts. 102, § 2º, e 103-A, ambos da Carta Maior.

Imperioso pontuar, por fim, que esta Vara Cumulativa possui quase 15.000 feitos em andamento, com taxa de congestionamento crescente, sobretudo entre os processos criminais. Nesse contexto, a pendência de feitos inócuos só faria prejudicar o trâmite de outros a princípio viáveis, tudo em detrimento da efetiva prestação da tutela jurisdicional, valendo recordar que, em face do princípio constitucional da economia processual, é dever do Estado dar solução rápida às demandas, de modo a poupar tempo e recurso das partes (TJSP, 7ª Câmara Criminal, RESE nº. 0011591-53.2008.8.26.0462, Rel. Des. Francisco Menin, j. 05/12/2013, V.U.).

Diante do exposto, de ofício (art. 61, CPP), julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLOS MASSURETTI DE JESUS, qualificado(s) nos autos, com fundamento nos artigos 107, IV, c. c. 109, V, ambos do Código Penal.

Caso haja defensor(es) dativo(s) nomeado(s), expeça-se certidão de honorários nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB.

Retire-se de pauta audiência eventualmente designada.

Cobre-se a devolução das cartas precatórias expedidas, independentemente de cumprimento (se houver).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe, procedendo-se as devidas anotações e comunicando-se ao IIRGD que o referido processo não deverá constar na certidão de antecedentes criminais, exceto para fins de requisição judicial.

Restitua-se o valor da fiança ao acusado.

Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das NSCGJ.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cordeirópolis, 22/03/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA